Bị cáo có tìm hiểu xem tại sao Lanh hay dọa tự tử không? Tại sao bị cáo nghĩ là Lanh chỉ dọa thôi

Câu 8: Đối đáp

- Căn cứ Đ 10 BLTTHS, trách nhiệm chứng minh thuộc về CQTHTT >>> bị cáo không ngoan cố

- Việc bị cáo tự tử nằm ngoài ý muốn của bị cáo>>> không thể áp dụng các tình tiết tăng nặng mà VKS đề nghị

- Những nội dung mà VKS đề nghị làm tăng nặng TNHS cho bị cáo>>> vi phạm Đ 217 BLTTHS.

Ý kiến : bổ sung thêm:

Theo khoản 1 điều 100 về tội bức tử : Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm cho người đó tự sát> Bị cáo có đánh đập vợ chỉ lúc nhậu say, chứ bị cáo không hề đối xử tàn ác với vợ hay làm nhục vợ, thường xuyên ức hiệp vợ, do đó bị cáo không nghĩ là hành động của mình lúc say là bức tử vợ nên đã không nhận tội. Vì vậy VKS cần chứng minh bằng chứng cứ tội bức tử vợ theo quy định tại điều 100 để chứng minh tội phạm của bị cáo (Điều 10 BLTTHS) không nên cho rằng hành vi không nhận tội là tình tiết tăng nặng.

Câu 9: Kháng cáo (xem câu 9 đề 11)

Câu 10: bài bào chữa: căn cứ các nội dung ở trên (câu 4, câu 8…), bà con tự viết nha!

Ý kiến : theo tôi nên sử dụng ý kiến tranh luận với VKS mà tôi bổ sung ở câu 8 để làm căn cứ bào chữa và thêm ý về bệnh trầm cảm của nạn nhân cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến ý định tự tử .